



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/939/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

שטראוס רן ו-80 אח'
באמצעות ב"כ: עו"ד זיו גרומן
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 03-7794004 פקס: 03-7794005

המבקשים:

נגד

ניר נעם
ז'בוטינסקי 1, גדרה

המשיב:

החלטה

1. בקשה למתן פסיקתה.
2. ביום 18.5.2023 ניתן פסק דין בהליך העיקרי, בגדרו התקבלה תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית משותף המורכב ממספר בניינים, משטרתן הריסת הבניינים הקיימים והקמת חדשים תחתם, על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראות סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").
3. בתוך כך, נקבע בפסק הדין חיוב המשיב, הנתבע 2 בהליך העיקרי, לחתום על ההסכם שנחתם ביום 27.5.2018 בין המבקשים, התובעים בהליך העיקרי, לאשרר חברה לבניה בע"מ, החברה היזמית, לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף (להלן - "ההסכם"), וכן לחתום על נספחי ההסכם וכל המסמכים מכוחו. עוד בהתאם לפסק הדין, ככל שהמשיב לא יחתום על ההסכם, נספחיו וכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/939/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המסמכים מכוחו, מונו עורכי הדין כמפורט בפסק הדין לחתום בשם המשיב על מסמכים אלה ועל כל המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על פי ההסכם והיתר הבניה, כמפורט בפסק הדין (להלן - "פסק הדין").

4. בבקשה דנן עתרו המבקשים למתן פסיקתה, המוסיפה "הוראות אופרטיביות" לפסק הדין, כנטען, על מנת להבטיח קיום ההסכם ובתוך כך ביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. אביא נוסח הוראות אלה, אשר לא בא זכרן בפסק הדין, כלשונן:

5. "הנני מורה לנתבע לפעול לקיום הוראות ההסכם כלשונן ולבצע את כל הפעולות המנויות בו, ואשר חלות על הבעלים או יחידי הבעלים, כהגדרתם בהסכם.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 לעיל, ניתן בזה צו המורה לנתבע ו/או למי מטעמו, לרבות לשוכרים המחזיקים בדירה, לפנות את יחידת הנתבע, כהגדרתה לעיל, מכל חפץ ואדם, לצורך ביצוע ומימוש הפרויקט, הכל בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם, ובכלל זה, הקבוע בסעיפים 13-14 להסכם.

7. ככל שהנתבע או מי מטעמו יימנעו מביצוע אילו מהפעולות החלות עליו בהתאם להסכם, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לתובעים בהתאם להסכם ועל פי כל דין, הנני ממנה את באי כוח הבעלים ככונסי נכסים לצורך אכיפת ביצוע הפעולות האמורות, ומקנה להם את כל הסמכויות הדרושות לצורך כך, לרבות את סמכות כונסי הנכסים להגיש בשם הנתבע תביעה לפינוי השוכרים בדירה מהמושכר."

5. דין הבקשה להידחות. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

6. הוראת תקנה 133(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה מכוח הוראות סעיפים 74 ו-76 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, סמכות המפקח על רישום מקרקעין, ליתן פסיקתה, בקבעה לאמור:

"בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתה, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/939/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הוראת תקנה זו זהה בנוסחה להוראת תקנה 198 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר קדמו לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות. בהתאם להלכה הפסוקה, פסיקתה היא "תמצית של החלטה שניתנה, המפרשת את ההכרעה ללא נימוקים." אין לפסיקתה קיום עצמאי והיא נסמכת על ההחלטה השיפוטית, טפלה לה ומבטאת את תוצאתה האופרטיבית, ללא שינוי, גריעה ותוספת. פסיקתה היא "שיקוף התוצאה המעשית של ההחלטה ללא שינוי, למען נוחות מימושה" (רע"א 1837/19 בוכריס נ' המשבב עיבוד שבבי (1994) בע"מ, פורסם ב"נבו" (29.8.2019) (להלן - עניין בוכריס); ראו גם: ע"א 3832/10 מיטרני נ' מחלוף, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); רע"א 9643/09 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ, פורסם ב"נבו" (23.12.2009); רע"א 3110/04 דוד נ' מלצר, פורסם ב"נבו" (31.5.2005); ע"א 26/88 שמאי נ' טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מב(2) 837, 839 (1988)).

8. משפסיקתה היא נגזרת של פסק הדין "עליה לשקף את שנקבע בו ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו ... ואולם, בקשת פסיקתה אינה אמצעי מתאים לבירור מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ביחס לאירועים שהתרחשו לאחר מתן פסק הדין. במתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכת ההכרעה השיפוטית במחלוקות שהונחו לפתחו, והסמכות למתן פסיקתה אינה מהווה חריג לעקרון יסוד זה" (עניין בוכריס, שם; ראו גם: רע"א 4322/22 ג'נרל מילס ישראל בע"מ נ' קבוצת ממון אילת בע"מ, פורסם ב"נבו" (18.8.2022); ע"א 1050/01 גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום, פורסם ב"נבו" (18.2.2002); בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532 (1995)).

9. בנסיבות דנן, עתרו המבקשים להוספת "הוראות אופרטיביות", כלשונם, לפסק הדין, משאין חולק כי אלה אינן נמנות עם לשון פסק הדין וההכרעה שבגדרו. הוראות אלה עניינן אכיפת ההסכם לעניין פינוי המשיב והמחזיקים מטעמו בדירה בבית המשותף בהתאם להסכם, ככל שהמשיב לא יקיים ההסכם. אין עניינן שיקוף פסק הדין ואף לא הבהרתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/939/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. פסיקתה אינה האכסניה המתאימה לאכיפת ההסכם.
בכלל זאת, הוראות ההסכם שעניינן פינוי דירות הבעלים, ובכללן דירת משיב.
11. אוסיף, כי בניגוד לטענת התובעים, חוק החיזוק אינו מקנה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות "לוודא קיום התחייבויותיו של המשיב בהתאם להסכם עליו חויב לחתום". סמכות המפקח על רישום מקרקעין, כקבוע בחוק החיזוק, היא "לאשר את ביצוע העבודה", בענייננו, "עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית החיזוק" (סעיף 5א לחוק). באשרו ביצוע העבודה - בגדרי פסק הדין - רשאי המפקח "להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין. כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן".
12. הוספת ה"הוראות האופרטיביות" לפסק הדין, כנטען בבקשה דנן, חותרות אף תחת עקרון גמר המלאכה הנהוג בשיטת משפטנו, לפיו עם מתן פסק הדין מסיים בית המשפט מלאכתו וממצה את סמכותו, בבחינת סופיות הדיון. מכוחו, לאחר מתן פסק הדין שוב אין בידי בית המשפט להידרש לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה אלא במסגרת המותרת לו על פי חוק, והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 או במסגרת הבהרה הניתנת על-ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על פי בקשת ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. הבקשה דנן אינה באה בגדרי הוראות דין אלה, המתירות לבית המשפט להידרש שוב לפסק דינו לאחר שקם מכסאו.
13. אין באמור, כדי לגרוע הזכות העומדת למבקשים לפעול לאכיפת ההסכם, ככל שסבורים-הם כי המשיב אינו מקיימו, בהתאם להוראות הדין.
14. משלא התבקשה תגובה לבקשה, אני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/939/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ט' אב תשפ"ג, 27 יולי 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו